

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3518/2533

นาย ประพันธ์ ตรี ธรรม จินดา
นายก วง เขี้ย แซ่ ชื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คแล้วมีผู้มีชื่อนำมาชำระหนี้โจทก์ โจทก์ลงวันที่ในเช็คนำไปเรียกเก็บเงินแต่เรียกเก็บไม่ได้ และได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คแล้วจำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์เสียหาย ดังนี้ ฟ้องของโจทก์แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาคำบังคับ กับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วไม่จำเป็นจะต้องบรรยายว่ารับเช็คพิพาทมาจากใครชื่อใด ในฐานะอะไร ชำระหนี้ค่าอะไร เพราะเป็นรายละเอียดที่พึงจะนำสืบในชั้นพิจารณาฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าได้รับเช็คมาจากใคร ชำระหนี้ค่าอะไร รับเช็คในฐานะอะไร และรับมาเมื่อใดฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ 64,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นข้อวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าฟ้องของ
โจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ในประเด็นข้อนี้ โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยส่งจ่ายเช็ค
แล้วมีผู้มีชื่อนำมาชำระหนี้โจทก์ โจทก์ลงวันที่ในเช็คนำไปเรียกเก็บเงินแต่เรียกเก็บ
เงินไม่ได้ และได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามเช็คแล้วจำเลยเพิกเฉย
ทำให้โจทก์เสียหาย ดังนี้ เห็นว่าฟ้องของโจทก์แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา
คำขอบังคับ กับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องบรรยายว่า
รับเช็คพิพาทมาจากใคร ชื่อใด ในฐานะอะไร ชำระหนี้ค่าอะไรเพราะเป็นรายละเอียด
ที่พึงจะนำสืบในชั้นพิจารณา ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม"

พิพากษายืน

(สวิน อักษรายุธ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ